



# Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

---

**Nr. 32**

**Ausgegeben zu Dresden am**

24. März 2026

---

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Einführung des Ostdeutschen  
Transparenz- und  
Informationsfreiheitsgesetzes**

**Seite 2**

# **Gesetz**

## zur Einführung des Ostdeutschen Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

### **Artikel 1**

#### **Ostdeutsches Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz**

Das nachstehende wird Gesetz:

#### **Gesetz über die Transparenz staatlichen Handelns und das Recht auf Informationszugang im Freistaat Ostdeutschland (Ostdeutsches Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz – OstTranspIFG)**

### **Abschnitt 1**

#### **Allgemeine Bestimmungen**

### **§ 1**

#### **Transparenzanspruch**

(1) Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen die transparenzpflichtigen Stellen Anspruch auf

1. Veröffentlichung der nach § 7 veröffentlichungspflichtigen Informationen und

2. Zugang zu den bei den transparenzpflichtigen Stellen vorhandenen Informationen, soweit keine Ausnahme nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften entgegensteht.

(2) Der Transparenzanspruch ist unverzüglich, einfach, barrierefrei und grundsätzlich unentgeltlich zu verwirklichen.

(3) Weitergehende Verpflichtungen zur Veröffentlichung, weitergehende Ansprüche auf Akteneinsicht, Auskunft oder Informationszugang sowie Pflichten zur Verbreitung von

Informationen nach anderen  
Rechtsvorschriften bleiben  
unberührt.

## **§ 2**

### **Begriffsbestimmungen**

- (1) Informationen im Sinne dieses Gesetzes sind alle amtlichen Zwecken dienenden Aufzeichnungen unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Hierzu gehören insbesondere Schriftstücke, Akten, Vermerke, Gutachten, Studien, Verträge, Tabellen, Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen, elektronische Dateien, Datensammlungen, Geodaten und Metadaten.
- (2) Veröffentlichung ist das Bereitstellen von Informationen im Transparenzportal in einer Weise, die einen unmittelbaren öffentlichen Zugang ermöglicht.
- (3) Transparenzportal ist die zentrale elektronische Plattform des Freistaates Ostdeutschland im Internet, auf der Informationen nach diesem Gesetz veröffentlicht und Informationsanträge

elektronisch gestellt werden können.

- (4) Vorhanden sind Informationen, wenn sie bei der transparenzpflichtigen Stelle gespeichert sind oder für sie verfügbar gehalten werden.
- (5) Dritte sind natürliche oder juristische Personen oder sonstige Vereinigungen, deren schutzwürdige Belange durch die Veröffentlichung oder den Informationszugang berührt werden können.
- (6) Maschinenlesbar ist ein Format, wenn die enthaltenen Daten durch Software automatisiert ausgelesen, verarbeitet und weiterverwendet werden können.

## **§ 3**

### **Transparenzpflichtige Stellen**

- (1) Transparenzpflichtige Stellen sind die Behörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Ostdeutschland, die Gemeinden, Landkreise und kommunalen Körperschaften sowie die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Ostdeutschland

unterstehenden juristischen  
Personen des öffentlichen Rechts.

(2) Als transparenzpflichtige Stellen  
gelten ferner

1. Vereinigungen,  
Stiftungen, Anstalten und  
sonstige juristische  
Personen des Privatrechts,  
soweit sie öffentliche  
Aufgaben der  
Daseinsvorsorge oder der  
öffentlichen Verwaltung  
wahrnehmen,
2. natürliche oder juristische  
Personen des Privatrechts,  
soweit ihnen öffentliche  
Aufgaben durch Gesetz,  
Rechtsverordnung,  
Satzung, Verwaltungsakt  
oder öffentlich-rechtlichen  
Vertrag zur selbständigen  
Wahrnehmung übertragen  
worden sind,
3. juristische Personen des  
Privatrechts, an denen  
eine oder mehrere Stellen  
nach Absatz 1 unmittelbar  
oder mittelbar mit mehr  
als der Hälfte der Anteile  
oder Stimmen beteiligt  
sind oder auf sonstige  
Weise einen

beherrschenden Einfluss  
ausüben.

(3) Der Landtag, seine Gremien,  
Gerichte, Staatsanwaltschaften,  
Rechnungshof, Hochschulen,  
Schulen, Krankenhäuser und  
sonstige unabhängige oder nur  
der Rechtsaufsicht unterstehende  
Einrichtungen sind  
transparenzpflichtige Stellen,  
soweit sie Verwaltungsaufgaben  
wahrnehmen.

(4) Öffentliche Gremien, die  
transparenzpflichtige Stellen  
beraten, gelten als Teil der Stelle,  
die ihre Mitglieder beruft oder  
die Geschäftsführung innehat.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. den Kernbereich  
parlamentarischer  
Tätigkeit,
2. die Rechtsprechung, die  
Strafverfolgung und die  
Tätigkeit der Gerichte in  
gerichtlichen Verfahren,
3. Tätigkeiten des  
Rechnungshofs, soweit  
seine verfassungsrechtlich  
gewährleistete  
Unabhängigkeit betroffen  
ist,

4. öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, soweit deren Programmtätigkeit betroffen ist.

#### § 4

#### Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

- (1) Soweit besondere Rechtsvorschriften einen weitergehenden Zugang zu Informationen oder weitergehende Veröffentlichungspflichten vorsehen, gehen diese Vorschriften vor.
- (2) Die Vorschriften des Datenschutzrechts, des Archivrechts, des Umweltinformationsrechts, des Verbraucherinformationsrechts, des Statistikrechts sowie fachgesetzliche Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvorschriften bleiben unberührt.
- (3) Umweltbezogene Informationen sind nach diesem Gesetz zu veröffentlichen und zugänglich zu machen, soweit nicht spezialgesetzliche Vorschriften einen weitergehenden Zugang eröffnen.
- (4) Die Verpflichtung zur Anbietung und Übergabe von Unterlagen an öffentliche Archive sowie archivrechtliche Schutzfristen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
- (5) Die Vorschriften des Ostdeutschen Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetzes bleiben unberührt. Soweit Angaben über Interessenvertretung, registerpflichtige Organisationen oder Personen, dokumentationspflichtige Kontakte, Stellungnahmen, Gutachten, Vorschläge oder sonstige Beteiligungsvorgänge in Gesetzgebungs- und Verordnungsvorhaben nach dem Ostdeutschen Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetz zu erfassen, zu dokumentieren oder zu veröffentlichen sind, richten sich Inhalt, Form, Zuständigkeit, Verfahren und Reichweite dieser Pflichten ausschließlich nach jenem Gesetz. Informationszugangsansprüche

nach diesem Gesetz bleiben unberührt, soweit das Ostdeutsche Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetz keine abschließende Sonderregelung trifft.

## **§ 5**

### **Grundsätze der Transparenz**

- (1) Transparenzpflichtige Stellen haben die Transparenz ihres Handelns aktiv zu fördern. Sie sollen Informationen möglichst frühzeitig, vollständig, richtig, verständlich und in nachnutzbarer Form veröffentlichen.
- (2) Informationen sind so bereitzustellen, dass ihre Herkunft, ihr sachlicher Zusammenhang, ihr Erstellungsdatum, ihr Geltungsstand und etwaige Änderungen erkennbar sind.
- (3) Soweit Informationen bereits nach § 7 zu veröffentlichen sind, soll ein Antrag auf Informationszugang nicht mit der Begründung abgelehnt werden, die Information müsse erst veröffentlicht werden.

- (4) Transparenzpflichtige Stellen sollen bei der Beschaffung von Informationen, Gutachten, Software, Datenbanken und sonstigen Leistungen darauf hinwirken, dass einer späteren Veröffentlichung oder Weiterverwendung keine vermeidbaren urheber- oder vertragsrechtlichen Hindernisse entgegenstehen.

## **Abschnitt 2**

### **Transparenzportal und Veröffentlichungspflichten**

## **§ 6**

### **Transparenzportal**

- (1) Der Freistaat Ostdeutschland errichtet und betreibt ein Transparenzportal.
- (2) Das Transparenzportal dient
  1. der Veröffentlichung der nach § 7 veröffentlichungspflichtigen Informationen,
  2. dem elektronischen Zugang zu veröffentlichten Informationen,

3. der elektronischen  
Stellung von Anträgen auf  
Informationszugang,

4. der Bereitstellung von  
Metadaten, Such- und  
Filterfunktionen,

5. der Verknüpfung mit  
bestehenden  
Fachportalen,  
Open-Data-Angeboten und  
kommunalen  
Veröffentlichungsplattform  
en.

(3) Das Transparenzportal ist  
barrierefrei, sicher,  
nutzerfreundlich und  
grundsätzlich ohne  
Identitätsnachweis nutzbar. Eine  
anonyme Recherche muss  
möglich sein.

(4) Transparenzpflichtige Stellen  
können Informationen auch auf  
ihren eigenen Internetseiten  
bereitstellen, wenn das  
Transparenzportal auf diese  
Informationen in gleichwertiger  
Weise verweist und den  
unmittelbaren Zugang sicherstellt.

## **§ 7**

### **Veröffentlichungspflichtige Informationen**

(1) Unbeschadet weitergehender  
Veröffentlichungspflichten sind  
vorbehaltlich der §§ 10 und 11  
insbesondere folgende  
Informationen zu veröffentlichen:

1. Gesetze,  
Rechtsverordnungen,  
Satzungen und  
Verwaltungsvorschriften,
2. Organigramme,  
Geschäftsverteilungspläne,  
Aktenpläne und  
Zuständigkeitsübersichten,
3. Verwaltungsvorschriften,  
Erlasse, Richtlinien,  
Rundschreiben und  
allgemeine Weisungen,  
soweit sie Außenwirkung  
entfalten oder für die  
Öffentlichkeit von  
Bedeutung sind,
4. Beschlüsse der  
Staatsregierung sowie  
Beschlüsse kommunaler  
Vertretungskörperschaften  
und Ausschüsse in  
öffentlichen Sitzungen  
einschließlich der

- zugehörigen  
Niederschriften und  
Anlagen,
5. Tagesordnungen  
öffentlicher Sitzungen  
nebst  
sitzungsvorbereitenden  
Unterlagen, soweit deren  
Veröffentlichung zulässig  
ist,
6. Gesetzentwürfe, Entwürfe  
von Rechtsverordnungen  
und sonstige Entwürfe von  
Regelwerken nach ihrer  
Freigabe zur Anhörung,
7. Berichte, Gutachten,  
Studien, Konzepte,  
Evaluationen und  
wissenschaftliche  
Ausarbeitungen, die von  
einer  
transparenzpflichtigen  
Stelle erstellt oder in  
Auftrag gegeben worden  
sind; dies gilt nicht für  
Informationen, deren  
Dokumentation oder  
Veröffentlichung nach § 4  
Absatz 5 abschließend  
dem Ostdeutschen  
Beteiligendokumentations-
- und Lobbyregistergesetz  
vorbehalten ist,
8. Verträge der  
Daseinsvorsorge sowie  
sonstige Verträge von  
erheblichem öffentlichen  
Interesse mit einem  
Auftrags- oder  
Gegenstandswert von  
mehr als 25 000 Euro; zu  
veröffentlichen sind  
mindestens  
Vertragsgegenstand,  
Vertragspartner, Laufzeit,  
wesentliche Leistungs- und  
Gegenleistungspflichten  
sowie das vereinbarte  
Entgelt,
9. Haushaltspläne,  
Nachtragshaushaltspläne,  
Stellenpläne,  
Jahresabschlüsse,  
Beteiligungsberichte,  
Vermögensübersichten  
und wesentliche  
Finanzberichte,
10. Zuwendungen,  
Förderprogramme und  
Zuwendungsentscheidungen;  
bei  
Einzelzuwendungen sind  
ab 2 500 Euro mindestens



Fördergegenstand,  
Bewilligungsbehörde,  
Höhe, Finanzierungsart  
und Bewilligungszeitraum  
zu veröffentlichen, ab 10  
000 Euro zusätzlich der  
Zuwendungsempfänger,  
soweit dem keine  
überwiegenden  
schutzwürdigen Belange  
entgegenstehen,

11. wesentliche

Unternehmensinformati-  
on en über Unternehmen in  
öffentlich-rechtlicher  
Rechtsform oder mit  
Mehrheitsbeteiligung der  
öffentlichen Hand,  
insbesondere Satzungen,  
Gesellschaftsverträge,  
Beteiligungsverhältnisse,  
Geschäftsberichte,  
Lageberichte und  
Angaben zu Organen und  
Vergütungsgrundsätzen,

12. amtliche Statistiken,

Tätigkeitsberichte,  
Monitoringberichte und  
sonstige Berichte von  
allgemeinem Interesse,

13. allgemeine Pläne,  
Programme und

Maßnahmen mit  
erheblicher Auswirkung  
auf die Öffentlichkeit,  
insbesondere  
Planungsgrundlagen im  
Verkehrs-, Schul-,  
Gesundheits-, Sozial-,  
Wohnungs-, Klima-,  
Energie- und  
Infrastrukturbereich,

14. umweltbezogene

Informationen  
einschließlich Messdaten,  
Umweltberichte, Kataster,  
Überwachungsdaten,  
Lärmaktions- und  
Luftreinhaltepläne sowie  
Informationen über  
Emissionen,

15. Informationen über

öffentliche Leistungen,  
Verwaltungsverfahren,  
Ansprechpartner,  
Öffnungszeiten, Formulare  
und digitale Zugänge,

16. Verzeichnisse über

vorhandene  
Informationssammlungen,  
Register und  
Datenbestände, soweit  
deren Veröffentlichung  
keinen

unverhältnismäßigen  
Verwaltungsaufwand  
verursacht.

(2) Die transparenzpflichtigen Stellen sollen darüber hinaus weitere Informationen veröffentlichen, wenn an ihnen ein erhebliches öffentliches Interesse besteht und keine Ausnahme nach diesem Gesetz entgegensteht.

(3) Die Veröffentlichungspflicht erstreckt sich auch auf Metadaten, die das Auffinden, Einordnen und die Weiterverwendung der Informationen erleichtern.

(4) Die Veröffentlichungspflichten nach den Absätzen 1 bis 3 begründen keine eigenständige Pflicht zur Veröffentlichung solcher Informationen, deren registerförmige oder verfahrensbezogene Offenlegung im Bereich der Interessenvertretung oder der Beteiligendokumentation nach dem Ostdeutschen Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetz abschließend geregelt ist. Die Veröffentlichung der zugrunde liegenden amtlichen

Informationen nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

## **§ 8**

### **Anforderungen an die Veröffentlichung**

(1) Informationen sind in einem barrierefreien und, soweit möglich, offenen und maschinenlesbaren Format zu veröffentlichen.

(2) Daten sollen mit einer offenen Standardlizenz versehen werden, soweit Rechte Dritter nicht entgegenstehen.

(3) Veröffentlichungen müssen leicht auffindbar, sachgerecht verschlagwortet und in allgemein verständlicher Weise bezeichnet sein.

(4) Soweit Informationen nur in nicht digitalisierter Form vorliegen, sind sie bei wesentlichem öffentlichem Interesse in angemessener Frist zu digitalisieren, sofern der Aufwand nicht außer Verhältnis zum Transparenzinteresse steht.

(5) Die transparenzpflichtigen Stellen haben die Authentizität und

Integrität veröffentlichter  
Informationen in geeigneter  
Weise sicherzustellen.

## **§ 9**

### **Fristen, Aktualisierung und Dauer der Veröffentlichung**

- (1) Veröffentlichungspflichtige  
Informationen sind unverzüglich,  
spätestens innerhalb eines  
Monats nach ihrem Vorliegen  
oder Eingang bei der  
transparenzpflichtigen Stelle zu  
veröffentlichen, soweit nicht eine  
besondere Rechtsvorschrift eine  
frühere oder spätere  
Veröffentlichung bestimmt.
- (2) Entwürfe nach § 7 Absatz 1  
Nummer 6 sind unverzüglich  
nach Freigabe zur Anhörung zu  
veröffentlichen.
- (3) Informationen sind zu  
aktualisieren, sobald sie  
geändert, ersetzt oder  
gegenstandslos werden. Frühere  
 Fassungen sollen in geeigneter  
Weise kenntlich gemacht und,  
soweit keine Löschungspflichten  
bestehen, weiterhin zugänglich  
gehalten werden.

#### **(4) Veröffentlichungspflichtige**

Informationen sind mindestens  
zehn Jahre im Transparenzportal  
verfügbar zu halten. Für  
Informationen, bei denen eine  
kürzere Bereitstellung zum Schutz  
personenbezogener Daten oder  
sonstiger überwiegender Belange  
geboten ist, kann die  
Veröffentlichung befristet  
werden.

## **§ 10**

### **Ausnahmen von der Veröffentlichungspflicht**

- (1) Eine Veröffentlichung unterbleibt,  
soweit und solange ihr im  
Einzelfall überwiegende  
öffentliche oder private Belange  
entgegenstehen.
- (2) Überwiegende öffentliche  
Belange können insbesondere  
betroffen sein, wenn das  
Bekanntwerden der Information
  1. die innere oder äußere  
Sicherheit gefährden  
würde,
  2. die Durchführung eines  
laufenden Gerichts-,  
Ermittlungs-,  
Ordnungswidrigkeiten-,

Disziplinar- oder  
Vergabeverfahrens konkret  
beeinträchtigen würde,

unbeeinflusste  
Willensbildung konkret zu  
erwarten ist.

3. die Funktionsfähigkeit  
behördlicher Kontroll-,  
Aufsichts- oder  
Prüfungsmaßnahmen  
erheblich beeinträchtigen  
würde,

Nach Abschluss des Verfahrens  
überwiegt regelmäßig das  
Transparenzinteresse, soweit nicht  
besondere  
Geheimhaltungsgründe  
fortbestehen.

4. die Vertraulichkeit  
internationaler  
Beziehungen oder der  
Beziehungen zum Bund,  
zu anderen Ländern oder  
zu Organen der  
Europäischen Union  
konkret gefährden würde,

- (4) Betriebs- und  
Geschäftsgeheimnisse stehen  
einer Veröffentlichung nur  
entgegen, soweit

5. gesetzlich besonders  
geschützte Geheimnisse  
offenbaren würde.

1. die Information  
wettbewerblich relevant  
ist,

2. ein berechtigtes  
Geheimhaltungsinteresse  
substantiiert dargelegt  
wird und

- (3) Die Vertraulichkeit behördlicher  
Beratungen und  
Entscheidungsprozesse  
rechtfertigt eine  
Veröffentlichungssperre nur,  
soweit

3. das  
Geheimhaltungsinteresse  
im konkreten Einzelfall das  
öffentliche Interesse an  
Transparenz überwiegt.

1. der Vorgang noch nicht  
abgeschlossen ist und
2. durch die Offenlegung  
der ernsthafte Nachteil für  
die sachgerechte und

- (5) Eine vollständige Versagung ist  
nur zulässig, wenn ein Teilzugang  
oder eine Anonymisierung nicht  
möglich oder nicht mit  
vertretbarem Aufwand  
durchführbar ist.

**§ 11****Schutz personenbezogener Daten  
und sonstiger Belange Dritter**

(1) Personenbezogene Daten sind vor der Veröffentlichung grundsätzlich zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Eine Veröffentlichung personenbezogener Daten ist zulässig, soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet,
2. die betroffene Person eingewilligt hat oder
3. das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung im Einzelfall die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person erheblich überwiegt.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift ausdrücklich zugelassen ist oder die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat.

(3) Sind Belange Dritter betroffen, sollen diese vor der

Veröffentlichung angehört werden, soweit dies möglich ist und der Zweck der Veröffentlichung dadurch nicht vereitelt wird.

(4) Die Entscheidung über die Veröffentlichung hat die betroffenen Belange nachvollziehbar gegeneinander abzuwägen. Die wesentlichen Gründe sind aktenkundig zu machen.

**Abschnitt 3****Informationszugang auf Antrag****§ 12****Anspruch auf Informationszugang**

(1) Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zugang zu den bei transparenzpflichtigen Stellen vorhandenen Informationen.

(2) Ein rechtliches, wirtschaftliches oder sonstiges besonderes Interesse ist nicht darzulegen, soweit nicht Belange Dritter betroffen sind und eine Abwägung im Einzelfall eine nähere Darlegung erfordert.

- (3) Der Anspruch umfasst Auskunftserteilung, Akteneinsicht, sonstige Einsicht in Informationsträger sowie die Zurverfügungstellung von Kopien, elektronischen Dateien oder Datenauszügen.

### **§ 13**

#### **Antragstellung und Unterstützungspflichten**

- (1) Der Antrag kann schriftlich, elektronisch, zur Niederschrift oder über das Transparenzportal gestellt werden. Er ist an keine Form zu binden, soweit nicht besondere Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmen.
- (2) Der Antrag soll die begehrte Information hinreichend bestimmen. Ist dies nicht der Fall, unterstützt die angerufene Stelle den Antragsteller bei der Präzisierung.
- (3) Ist die angerufene Stelle unzuständig, leitet sie den Antrag unverzüglich an die zuständige Stelle weiter oder weist den Antragsteller auf diese hin, wenn eine Weiterleitung nicht möglich ist.

- (4) Die transparenzpflichtigen Stellen sind verpflichtet, auf einfache, bürgerfreundliche und barrierefreie Antragstellung hinzuwirken.

### **§ 14**

#### **Verfahren**

- (1) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die zur Verfügung über die begehrte Information berechtigt ist.
- (2) Soweit der Antrag Informationen betrifft, die bereits im Transparenzportal oder in zumutbar erreichbaren allgemein zugänglichen Quellen verfügbar sind, kann die Stelle den Antragsteller auf diese Fundstelle verweisen.
- (3) Sind Belange Dritter berührt, gibt die transparenzpflichtige Stelle dem Dritten vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist. Die Anhörung kann unterbleiben, wenn
1. die Information offensichtlich ohne Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange

zugänglich gemacht  
werden kann,

2. nur unerhebliche Belange  
berührt sind oder
  3. Gefahr im Verzug besteht.
- (4) Die Stelle hat den Antrag zügig  
zu bearbeiten und darf die  
Bearbeitung nicht wegen interner  
Zuständigkeitsfragen verzögern.

### **§ 15**

#### **Entscheidung, Fristen und Art des Informationszugangs**

- (1) Über den Antrag ist unverzüglich,  
spätestens innerhalb eines  
Monats nach seinem Eingang, zu  
entscheiden.
- (2) Die Frist kann um einen weiteren  
Monat verlängert werden, wenn
  1. der Antrag besonders  
umfangreich ist,
  2. eine Beteiligung Dritter  
erforderlich ist oder
  3. die begehrte Information  
in außergewöhnlich  
großem Umfang gesichtet,  
geprüft oder aufbereitet  
werden muss.

Die Fristverlängerung ist  
innerhalb der Frist nach Absatz 1  
zu begründen.

- (3) Der Informationszugang ist in der  
vom Antragsteller begehrten Art  
zu gewähren, soweit dem keine  
wichtigen Gründe  
entgegenstehen. Wird eine  
andere Art des Zugangs gewährt,  
ist dies zu begründen.
- (4) Soweit möglich, ist der Zugang  
elektronisch zu gewähren.

### **§ 16**

#### **Ablehnung, Beschränkung, Teilzugang und Begründung**

- (1) Der Antrag ist abzulehnen, soweit  
und solange eine Ausnahme nach  
diesem Gesetz oder nach  
anderen Rechtsvorschriften  
entgegensteht.
- (2) Soweit nur Teile der begehrten  
Informationen vom Zugang  
ausgeschlossen sind, ist im  
Übrigen Zugang zu gewähren.  
Ausgeschlossene Teile sind  
unkennlich zu machen oder  
auszusondern.
- (3) Eine Ablehnung oder  
Beschränkung ist schriftlich oder

elektronisch zu begründen. Dabei sind die tragenden tatsächlichen und rechtlichen Gründe sowie die in Betracht gezogene Abwägung anzugeben, soweit hierdurch der Schutzzweck der Ausnahme nicht gefährdet wird.

- (4) Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist auf die Rechtsbehelfe hinzuweisen.

## **§ 17**

### **Gebühren und Auslagen**

- (1) Die Entscheidung über Anträge auf Informationszugang ist grundsätzlich gebühren- und auslagenfrei.

- (2) Gebühren und Auslagen können nur erhoben werden für

1. außergewöhnlich umfangreiche oder aufwendige Anträge,
2. die Anfertigung umfangreicher Kopien oder besonderer Vervielfältigungen,
3. die Herausgabe von Datenträgern.

- (3) Keine Gebühren werden erhoben für

1. einfache Auskünfte,
2. die Einsichtnahme vor Ort,
3. die elektronische Übermittlung vorhandener Informationen,
4. die Ablehnung eines Antrags, soweit der Antragsteller den Ablehnungsgrund nicht grob fahrlässig verkannt hat.

- (4) Vor der Erhebung voraussichtlich entstehender Gebühren oder Auslagen ist der Antragsteller hierauf und auf die voraussichtliche Höhe hinzuweisen.

- (5) Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen ist ganz oder teilweise abzusehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder aus Billigkeitsgründen geboten ist.

## **§ 18**

### **Vorverfahren und Rechtsweg**

- (1) Gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz findet das Widerspruchsverfahren statt.



- (2) Über den Widerspruch entscheidet die Stelle, die den Bescheid erlassen hat; dies gilt auch dann, wenn es sich um eine oberste Landesbehörde handelt.
- (3) Für Verpflichtungs-, Anfechtungs- und Leistungsklagen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
- (4) Ein Vorverfahren ist auch dann durchzuführen, wenn ein Dritter geltend macht, durch die Gewährung von Informationszugang oder durch eine Veröffentlichung in eigenen Rechten verletzt zu sein.

## **§ 19**

### **Nachträgliche Veröffentlichung**

Ergibt ein Antrag auf Informationszugang, dass die begehrte Information nach § 7 veröffentlichungspflichtig ist oder wegen erheblichen öffentlichen Interesses veröffentlicht werden sollte, prüft die transparenzpflichtige Stelle unverzüglich ihre Veröffentlichung im Transparenzportal. Dem stehen berechnigte Belange im Einzelfall nicht entgegen.

## **Abschnitt 4**

### **Die oder der Ostdeutsche Datenschutz- und Transparenzbeauftragte**

## **§ 20**

### **Rechtsstellung und Zuständigkeit**

- (1) Die Aufgaben des Landesbeauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit werden dem Landesbeauftragten für den Datenschutz des Freistaates Ostdeutschland übertragen.
- (2) Der Landesbeauftragte für Transparenz und Informationsfreiheit ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
- (3) Wer seinen Transparenzanspruch als verletzt ansieht oder Verstöße gegen Veröffentlichungspflichten geltend macht, kann sich an den Landesbeauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit wenden.

## **§ 21**

### **Aufgaben**

Der Landesbeauftragte für  
Transparenz und  
Informationsfreiheit

1. überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes,
2. berät die transparenzpflichtigen Stellen und die Öffentlichkeit,
3. unterstützt Antragsteller und transparenzpflichtige Stellen bei Fragen der Anwendung dieses Gesetzes,
4. wirkt auf eine einheitliche und transparente Verwaltungspraxis hin,
5. gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Transparenz und zur Weiterentwicklung des Transparenzportals,
6. fördert die Transparenzkultur in Verwaltung und Kommunen.

(1) Stellt der Landesbeauftragte für Transparenz und Informationsfreiheit einen Verstoß gegen dieses Gesetz fest, beanstandet er diesen nach vorheriger Anhörung der betroffenen Stelle schriftlich.

(2) Die Beanstandung richtet sich

1. bei staatlichen Stellen an die zuständige oberste Landesbehörde,
2. bei kommunalen Körperschaften an das vertretungsberechtigte Organ und die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde,
3. bei sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts an das vertretungsberechtigte Organ und die zuständige Aufsichtsbehörde,
4. bei Stellen nach § 3 Absatz 2 an die zur Aufsicht oder Beteiligungssteuerung berufene öffentliche Stelle.

(3) Die beanstandete Stelle hat innerhalb einer vom Landesbeauftragten bestimmten

## § 22

### Beanstandung und Empfehlungen

angemessenen Frist Stellung zu nehmen und mitzuteilen, welche Maßnahmen sie getroffen hat.

- (4) Der Landesbeauftragte kann Empfehlungen aussprechen. Bleibt eine Beanstandung ohne angemessene Abhilfe, kann er den Landtag, die Staatsregierung oder die zuständige Aufsichtsbehörde unterrichten.

### **§ 23**

#### **Anhörungs- und Unterstützungspflicht**

- (1) Die transparenzpflichtigen Stellen sind verpflichtet, den Landesbeauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.
- (2) Sie haben ihm auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und Einsicht in Akten, Verzeichnisse, Protokolle und elektronische Datenverarbeitungsvorgänge zu gewähren, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich ist.

#### **(3) Gesetzliche**

Zeugnisverweigerungsrechte und besondere verfassungsrechtliche Schutzbereiche bleiben unberührt.

### **§ 24**

#### **Tätigkeitsbericht**

- (1) Der Landesbeauftragte für Transparenz und Informationsfreiheit erstattet dem Landtag jährlich bis zum 30. Juni einen Bericht über seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr.
- (2) Der Bericht soll insbesondere enthalten
1. den Stand der Umsetzung dieses Gesetzes,
  2. die Entwicklung der Veröffentlichungspraxis,
  3. die Anzahl und Art der Beschwerden und wesentlichen Beanstandungen,
  4. Empfehlungen zur Verbesserung der Transparenz und des Informationszugangs.
- (3) Der Bericht ist zu veröffentlichen.

**Abschnitt 5****Kommunale Transparenz,  
Verordnungsermächtigung,  
Übergangs- und Schlussvorschriften****§ 25****Kommunale Zusammenarbeit und  
gemeinsame technische Lösungen**

- (1) Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Verwaltungsverbände und sonstige kommunale Zusammenschlüsse können zur Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz gemeinsame organisatorische und technische Einrichtungen nutzen.
- (2) Der Freistaat Ostdeutschland stellt den Kommunen geeignete Basiskomponenten und Schnittstellen für die Anbindung an das Transparenzportal zur Verfügung.
- (3) Interkommunale Lösungen berühren nicht die Verantwortung der jeweils transparenzpflichtigen Stelle für die Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der von ihr zu veröffentlichenden Informationen.

**§ 26****Verordnungsermächtigung**

- (1) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über
1. technische und organisatorische Standards des Transparenzportals,
  2. Anforderungen an Formate, Metadaten, Schnittstellen, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit,
  3. Einzelheiten der elektronischen Antragstellung und Kommunikation,
  4. die Ausgestaltung eines einheitlichen Gebührenrahmens nach § 17 Absatz 2,
  5. Übergangsfristen für bestimmte Informationskategorien, soweit dies zur geordneten Einführung

des Gesetzes erforderlich  
ist.

- (2) In der Rechtsverordnung sind die Belange kleinerer Kommunen und die Möglichkeit gemeinsamer technischer Lösungen besonders zu berücksichtigen.

## § 27

### Übergangsregelungen

- (1) Dieses Gesetz gilt mit seinem Inkrafttreten für den Informationszugang auf Antrag.

- (2) Die Pflicht zur Veröffentlichung nach Abschnitt 2 gilt

1. für oberste Landesbehörden, die Staatskanzlei und Landesoberbehörden ab dem ersten Tag des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats,
2. für sonstige Landesbehörden, juristische Personen des öffentlichen Rechts unter Landesaufsicht sowie landesunmittelbare

Unternehmen ab dem ersten Tag des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats,

3. für Gemeinden, Landkreise und sonstige kommunale Körperschaften ab dem ersten Tag des achtzehnten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats.

- (3) Vor Inkrafttreten der jeweiligen Veröffentlichungspflicht vorhandene Informationen sind zu veröffentlichen, soweit sie in veröffentlichungsfähiger Form vorliegen und ihre Bereitstellung mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Vorrangig zu veröffentlichen sind Informationen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 bis 10 und 12 bis 15, die bei Inkrafttreten der jeweiligen Pflicht nicht älter als fünf Jahre sind.

- (4) Bis zur vollständigen Inbetriebnahme aller technischen Funktionen des Transparenzportals kann die Veröffentlichung auf anderen

öffentlich zugänglichen Internetseiten erfolgen, wenn das Transparenzportal auf diese Informationen in zumutbarer Weise verweist.

## **§ 28**

### **Einschränkung eines Grundrechts**

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland eingeschränkt werden.

## **Artikel 2**

### **Änderung des Archivgesetzes für den Freistaat Ostdeutschland**

Das Archivgesetz für den Freistaat Ostdeutschland vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 10 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „veröffentlicht worden sind.“ durch die Wörter „veröffentlicht worden sind oder im Transparenzportal nach dem Ostdeutschen Transparenz- und

Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht worden sind.“ ersetzt.

## **Artikel 3**

### **Änderung des Zehnten**

#### **Ostdeutschen Kostenverzeichnisses**

Die laufende Nummer 55 der Anlage 1 des Zehnten Ostdeutschen Kostenverzeichnisses vom 16. August 2021 (SächsGVBl. S. 898), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. März 2023 (SächsGVBl. S. 74) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Im Wortlaut vor Tarifstelle 1 werden nach der Angabe „Verbraucherinformationsgesetz (VIG)“ die Wörter „Ostdeutsches Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz (OstTransplFG)“ eingefügt.
2. Tarifstelle 3 wird wie folgt gefasst:  
„3. Erteilung von Informationen durch Auskunft oder durch Gewährung von Einsicht nach § 15 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 3 OstTransplFG: 14 bis 24 Euro je angefangene Viertelstunde.“

Anmerkungen:

a) Gebühren und Auslagen werden nur nach Maßgabe des § 17 OstTransplIFG erhoben.

b) Vor Erhebung voraussichtlich entstehender Gebühren oder Auslagen ist die antragstellende Person auf deren voraussichtliche Höhe hinzuweisen und auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, den Antrag zurückzunehmen oder einzuschränken.

c) Elektronische Übermittlungen vorhandener Informationen, einfache Auskünfte und Einsichtnahmen vor Ort bleiben gebührenfrei.“

#### **Artikel 4**

##### **Änderung des Waldgesetzes für den Freistaat Ostdeutschland**

Waldgesetz für den Freistaat Ostdeutschland vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 43 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Vorschriften des § 7 Absatz 1 Nummer 14 des Ostdeutschen

Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und des Ostdeutschen Umweltinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.“

#### **Artikel 5**

##### **Änderung des Ostdeutschen Normenkontrollratsgesetzes**

Das Ostdeutsche Normenkontrollratsgesetz vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 6 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Das Sächsische Transparenzgesetz vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486), in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.“ durch die Wörter „Das Ostdeutsche Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.“ ersetzt.

#### **Artikel 6**

##### **Aufhebung bisherigen Transparenzrechts**

(1) Das Sächsische  
Transparenzgesetz vom 19.  
August 2022 (SächsGVBl. S.  
486) wird aufgehoben.

(2) Das Gesetz zur Einführung des  
Gesetzes über die Transparenz  
von Informationen im Freistaat  
Sachsen vom 19. August 2022  
(SächsGVBl. S. 486) wird  
aufgehoben, soweit es nicht  
durch die Artikel 2 und 3 dieses  
Gesetzes gegenstandslos  
geworden ist.

## **Artikel 7**

### **Inkrafttreten**

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich  
des Absatzes 2 am 1. Juli 2026 in  
Kraft.
- (2) Artikel 1 § 26 tritt am Tag nach  
der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

**Louis Hahne-Eichinger**  
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

**Dr. Karl Honecker**  
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T